

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Las actuaciones de quienes intervengan en este proceso privado de presentación de ofertas deberán regirse por los principios éticos, de buena fe, transparencia, economía, responsabilidad y calidad, de acuerdo a las medidas de control y prevención establecidas en las normas legales aplicables, y según el Código de Conducta Empresarial y las demás políticas del Grupo Empresarial Argos.

Medellín, Diciembre 18 del 2025

CAPÍTULO I - INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES

Summa Servicios Corporativos Integrales S.A.S (en adelante Summa), pone a disposición de los interesados los siguientes términos de referencia para presentar ofertas para la selección y posterior contratación Servicio de plataforma WEB responsive que integre todo el proceso de dotación para mitigar tiempos operativos y mejorar la experiencia del usuario para Cementos Argos S.A.S.

1.1 CONFIDENCIALIDAD

Toda la información presentada en estos Términos de Referencia, la utilizada durante todo el Proceso de selección por parte del Contratante, así como la suministrada por todos y cada uno de los Proponentes (en adelante “el/los Proponentes”), será tratada como información confidencial, no pudiendo ser divulgada por ninguna de las partes, sin previo consentimiento escrito de la otra parte, salvo orden de autoridad competente.

Se entenderá por información confidencial toda la información escrita, verbal, en medios magnéticos o cualquier otro medio, que contenga información del Contratante o de los Proponentes que no sea de conocimiento público, sin necesidad de que la misma se marque con el carácter de confidencial.

El Representante Legal del Proponente deberá suscribir un compromiso de confidencialidad **(Anexo 01 - Compromiso de confidencialidad)**

1.2 PRESENTACIÓN DEL CONTRATANTE

El Contratante es:

- CEMENTOS ARGOS S.A., organización multidoméstica, productora y comercializadora de cemento y concreto. Para ampliar la información sobre esta empresa puede remitirse a: www.argos.com.co

En caso de que el Contratante adquiera participación en una nueva compañía, el Contratista Seleccionado se compromete desde ya a suministrar los servicios solicitados a la nueva Compañía Vinculada, manteniendo como mínimo los precios por los cuales presentó su Propuesta en este Proceso. Dependiendo de si pudiera llegar a variar el contratante, esta disposición podrá para cualquiera de las empresas vinculadas con el Grupo Empresarial Argos.

1.3 DEFINICIONES

Para efectos de estos Términos de Referencia, y para su adecuada interpretación, las palabras incluidas dentro de este documento se entenderán según la definición que a cada una de ellas se le da a continuación, salvo que expresamente se les atribuya un significado distinto. Las palabras que no estén expresamente definidas se entenderán en el sentido que les atribuya la legislación relevante, en el lenguaje técnico correspondiente o, en su defecto, en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas. Las palabras de este documento que denoten singular también incluyen el plural y viceversa, siempre y cuando el contexto así lo requiera:

ADENDAS: Son documentos aclaratorios o reformativos de los Términos de Referencia que se profieren con posterioridad a la apertura del Proceso.

ANEXO: Son todos los documentos que se adjuntan a estos Términos de Referencia, los cuales se consideran parte integral de éstos.

ANEXOS DE ADHESIÓN AL CONTRATO MARCO: Documentos por medio de los cuales las Compañías Vinculadas se adhieren a los términos generales del Contrato Marco y además regulan las condiciones particulares de precio, forma de pago, alcance de las actividades, cronogramas, suscripción de pólizas, designación de Interventores, ANS específicos, entre otros.

CIERRE DEL PROCESO: Es el momento en el cual se cierra definitivamente el Proceso mediante la entrega de las Propuestas, en la fecha, forma lugar y hora señalados en estos Términos de Referencia.

CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL: Guía de comportamiento del Grupo Empresarial Argos. Puede ser consultado en www.grupoargos.com. Política de datos y Manual de contratistas de Cementos Argos S.A.S, puede ser consultado en <https://www.argos.com/politicas>.

COMITÉ DE EXPERTOS: Grupo de personas conocedoras del objeto a contratar (profesionales, técnicos, directores, etc.) seleccionadas por el Contratante, encargados de definir los criterios de preselección de los Proponentes, revisar los Términos de Referencia y el peso de cada criterio en la evaluación de las Propuestas, así como determinar el Proponente Seleccionado de acuerdo al puntaje obtenido.

COMPAÑÍAS VINCULADAS: Son cada una de las empresas, que hacen parte o puedan llegar a ser parte, del Grupo Empresarial Argos.

CONTRATO (MARCO): Es el documento que deberá ser suscrito entre EL CONTRATANTE y el Proponente Seleccionado que regula la relación jurídica entre ellos y el cual será firmado en el formato de Minuta de Contrato que se compartirá.

CONTRATANTE: Es Summa Servicios Corporativos Integrales S.A.S., no obstante, el contrato podrá ser suscrito, a discreción de Summa por una o por todas las compañías vinculadas al Grupo Empresarial Argos.

INTERVENTOR DEL CONTRATO: Es el funcionario del Contratante, especialista en los aspectos técnicos del servicio objeto de contratación que se encargará de hacerle el seguimiento al Proponente Seleccionado durante la ejecución del Contrato y prestación de servicios.

OFERTA / PROPUESTA: Es la manifestación de los Proponentes invitados, mediante la cual señalan las condiciones y el valor o monto con base en el cual se encuentran dispuestos irrevocablemente a cumplir con la prestación de los servicios objeto de este Proceso, en los términos y condiciones establecidos en los Términos de Referencia.

ORDEN DE ELEGIBILIDAD: Corresponde a la posición en la que quedará cada Oferta dependiendo del puntaje que arroje la evaluación, ocupando el primer lugar de elegibilidad aquella que obtenga un mayor puntaje, continuando con el segundo y demás posiciones, aquellas que sucesivamente vayan de mayor a menor puntaje.

PROCESO: Es el Proceso de invitación a presentar Ofertas, realizado por el Contratante, para contratar la prestación de plataforma web responsive que integre todo el proceso de dotación para mitigar tiempos operativos y mejorar la experiencia de usuario.

PROPONENTE: Es la persona jurídica que luego de haber adquirido los Términos de Referencia, previa invitación del Contratante presenta una Oferta.

PROPONENTE SELECCIONADO: Es el Proponente que luego de presentar su Oferta conforme a estos Términos de Referencia y ser analizada por el Contratante, es seleccionado.

TÉRMINOS DE REFERENCIA: Se refiere al presente documento, incluyendo sus anexos y documentos que hagan parte integral del mismo.

1.4 OBJETO

El objeto del presente proceso es Servicio de plataforma WEB responsive que integre todo el proceso de dotación para mitigar tiempos operativos y mejorar la experiencia del usuario para Cementos Argos S.A.S. Incluidas en estos términos de referencia.

El Proponente bajo su dirección, con autonomía administrativa, técnica y utilizando sus propios recursos y medios tecnológicos, presentará bajo su responsabilidad en el presente proceso la propuesta.

El Contratante tiene total libertad de decidir si hace la adjudicación del Contrato de manera total, o parcial a uno o varios Proponentes.

CAPITULO II. ASPECTOS LEGALES DE LA OFERTA

2.1 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

El presente Proceso, así como sus Adendas y los Contratos que se deriven de estos, se sujetarán a las normas que rigen el derecho privado y a lo establecido en el manual de Contratación de El contratante Se registrá igualmente por las disposiciones cambiarias, Estatuto Tributario, y las demás normas y especificaciones concordantes con la materia objeto del Contrato, que rijan o lleguen a regir. Las normas y especificaciones técnicas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley Colombiana se presumen conocidas por las partes.

2.2 EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE

En ningún caso, la invitación y/o participación de los Proponentes en el presente Proceso genera obligación alguna para el Contratante, ni derechos para quien decida participar, en ningún estado del Proceso, por lo que el Contratante podrá decidir libremente no continuar con el presente Proceso en cualquier momento, y sin que se le pueda alegar responsabilidad alguna por ello. Con la manifestación de la intención de participar en este Proceso, los invitados y/o Proponentes aceptan esta situación.

2.3 VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LOS PROPONENTES

El contratante se reserva el derecho de corroborar la veracidad de la información suministrada por los Proponentes.

Entre otros aspectos, el Contratante podrá revisar el cumplimiento del Proponente en los siguientes aspectos:

- Las leyes laborales, incluyendo las relacionadas con la seguridad social, seguridad industrial y salud ocupacional; el régimen de salud, pensiones y riesgos laborales.
- Las leyes de protección al medio ambiente.

Cualquier otra que considere necesaria para la adecuada ejecución del servicio a contratar Seguridad Física.

Políticas de ciberseguridad, protección de datos personales y todas aquellas políticas que tengan relación con el servicio

2.4 NO EXCLUSIVIDAD

La selección del Proponente Adjudicatario no le conferirá a éste últimos derechos exclusivos sobre los servicios para los cuales fuere contratado.

2.5 CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN ESTE PROCESO

Al enviar su oferta, se entiende que el Proponente que participe en este Proceso está declarando que el Contratante está en plena libertad de desistir del mismo, así como de aplicar los criterios de elegibilidad como lo estime conveniente.

2.6 INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Con la presentación de la Oferta, el Proponente manifiesta que estudió los Términos de Referencia, todos su Anexos y demás documentos del Proceso, que obtuvo las aclaraciones que haya considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de los servicios a prestar, su costo y tiempo de ejecución y que formuló su Propuesta de manera libre, seria, precisa y coherente.

Todos los documentos del Proceso se complementan mutuamente, de tal manera que lo indicado en cada uno de ellos se entenderá como indicado en todos.

Las interpretaciones o deducciones que el Proponente haga de lo establecido en los Términos de Referencia serán de su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, el Contratante no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que incurra el Proponente y que puedan incidir en la elaboración de su Oferta. Cualquier salvedad, condicionamiento, modificación o acto que modifique o trate de modificar este documento, sin haber sido aprobado por el Contratante mediante las Adendas establecidas, dará lugar a que la Oferta enviada no sea tenida en cuenta.

El hecho de que el Proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo las cuales deberá prestar el servicio objeto del presente Proceso, no se considerará como excusa válida para la futura formulación de eventuales reclamaciones.

Con la presentación de su Oferta, el Proponente declara que el valor de su Oferta incluye, sin limitarse a ello, el costo de servicios, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, valor de honorarios, imprevistos, impuestos, utilidades del Proponente, transporte, instalación y cualquier otro gasto en que éste pueda incurrir para la ejecución del Contrato. El Proponente declara expresamente que para la fijación de dichos valores tuvo en cuenta todos estos factores y en general, todos los gastos y costos que se le presenten y que le corresponden hacer para la realización completa de las condiciones estipuladas.

Igualmente, el Proponente deberá tener en cuenta el objeto a contratar, los precios, plazos, especificaciones técnicas, económicas y financieras, condiciones legales, de ejecución del Contrato, lugares de ejecución del Contrato, instalación, viáticos y demás elementos que puedan influir directa e indirectamente sobre el valor de su Oferta.

El Proponente Seleccionado no podrá eximirse de responsabilidad una vez adjudicado el Contrato respectivo, alegando que no leyó, entendió, estudió o verificó toda la información que requería al

elaborar la Oferta. Por lo anterior, no tendrá derecho a reclamar ningún tipo de indemnización, reclamación o reajuste. El Contratante podrá considerar dicha situación como una causal de incumplimiento grave y tendrá derecho a reclamar las indemnizaciones que dieran lugar a ello.

CAPITULO III – REQUISITOS Y CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

3.1 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las Oferta, junto con todos los documentos que conforman los requisitos habilitantes y generales, deben ser presentados más tardar en la fecha y hora señalada en el cronograma, por medio de correo electrónico a ccortes@summa-sci.com. Las propuestas que sean recibidas por otro medio no serán tenidas en cuenta.

3.1.1 Requisitos Adicionales para la presentación de las Ofertas

- a. Constituir y adjuntar como soporte al envío de la información, la póliza de seriedad de la oferta correspondiente.
- b. Deberán ser enviadas única y exclusivamente de la forma y en el medio indicadas en el numeral anterior y de forma consolidada.
- c. Toda comunicación referente a la Ofertas debe enviarse por escrito y de la misma forma en la que se envió la Ofertas.
- d. Las Ofertas que se presenten con posterioridad al plazo de entrega definido en el cronograma serán rechazadas.
- e. A partir de la fecha y hora del cierre de la recepción de las Ofertas, los Proponentes no las podrán retirar, adicionar o modificar, salvo que el Contratante solicite aclaraciones por escrito.
- f. Las Ofertas que se presenten incompletas o cuyos valores sean enviados en formatos diferentes a los solicitados serán descartadas.
- g. El Contratante rechazará las Ofertas de los Proponentes que presenten más de una Oferta.
- h. No se admitirán cláusulas que limiten la responsabilidad del Proponente.

3.1.2 Vigencia de la Oferta

Las Ofertas deberán tener una vigencia no menor a 6 meses contados a partir de la fecha de su recepción, por lo que los precios y las condiciones presentadas en estas no podrán ser modificados bajo ningún concepto durante el período de evaluación y selección, adjudicación, formalización y ejecución del Contrato. Recibida entonces la Oferta no se permitirá su retiro total o parcial, en caso de que algún Proponente llegare a retirarla se hará efectiva la póliza de seriedad de la oferta.

3.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLAZOS

No obstante, la posibilidad del Contratante de modificar el cronograma del proceso, debiendo comunicarlo a los Proponentes, se desarrollará de la siguiente manera:

Actividad	Fecha
Envío del RFP por parte del Contratante	18 de diciembre
Fecha límite para presentar solicitudes de aclaración o inquietudes a los Términos de Referencia	Hasta el 22 de diciembre
Fecha de respuesta a las solicitudes de aclaración o inquietudes por parte del Contratante	Hasta el 26 de diciembre
Fecha límite de entrega de Ofertas por parte de los Proponentes	Hasta el 09 de enero 2026
Revisión de Ofertas y de requisitos habilitantes	Enero 2026
Evaluación de las Ofertas y definición del Proponente Seleccionado (Informe de evaluación Comité de Expertos)	Enero 2026
Comunicación de Adjudicación al Proponente Seleccionado.	Enero 2026

3.3 NO CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

No se aceptarán ofertas enviadas por medio diferente al solicitado, ni con posterioridad a la fecha y hora señaladas para su presentación, ni en sitios o condiciones diferentes de los señalados en estos Términos de Referencia.

3.4 MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Las modificaciones a los Términos de Referencia se realizarán mediante Adendas y antes de la fecha de vencimiento para la presentación de las Ofertas. El Contratante informará a todos los Proponentes las modificaciones que se realicen y las solicitudes de aclaración. Las Adendas que modifiquen los presentes Términos de Referencia se entienden como parte integral de los mismos, por lo tanto, lo que en ellas se establezca se deberá incluir dentro de la Oferta a presentar.

3.5 RESPUESTA A ACLARACIONES O INQUIETUDES DEL CONTRATANTE

Durante el Proceso de evaluación de las Ofertas, el Contratante, bajo el más estricto respeto a un tratamiento igualitario a los Proponentes, podrá solicitar a todos o a cualquiera de ellos, las aclaraciones o la información que estime pertinente, a fin de despejar cualquier punto dudoso o equívoco de las Ofertas.

El Contratante se reserva el derecho de analizar las respuestas de los Proponentes en estos casos y, de evaluar a su exclusivo juicio, si ellas se ajustan a lo solicitado o, si, por el contrario, sobrepasan el alcance de la respectiva petición de aclaración. El Contratante tomará las aclaraciones de los Proponentes únicamente en los aspectos que satisfagan su interés de aclaración.

En caso de que el Proponente requerido no dé respuesta oportuna a la solicitud de aclaración, el Contratante interpretará a su propio y exclusivo juicio, el sentido, alcance o contenido de la Oferta en el punto cuestionado o podrá decidir no considerar dicha Ofertas en el Proceso.

3.6 COSTOS A CARGO DEL PROPONENTE

Los Proponentes conocen y aceptan desde ya que todo gasto relacionado con la elaboración, integración y presentación de la Oferta, así como los costos directos e indirectos y en los que pudieran llegar a incurrir, estarán exclusivamente a su cargo. En ningún caso el Contratante será responsable de dichos costos.

3.7 CORRECCIONES, ACLARACIONES, MODIFICACIONES Y RETIRO DE LA OFERTA

Los Proponentes podrán adicionar, modificar o retirar sus Ofertas, siempre y cuando ello se haga con anterioridad a la fecha y hora prevista para el cierre del Proceso.

Todas las adiciones o modificaciones a las Ofertas deberán realizarse mediante documento escrito y suscrito por el representante legal del Proponente.

Si un Proponente desea retirar su Oferta, deberá hacerlo antes de la fecha y hora de cierre, presentando una solicitud en tal sentido, firmada por el mismo representante legal que suscribió la carta de presentación.

3.8 OFERTAS PARCIALES

El Contratante tiene total libertad de decidir si hace la adjudicación del Contrato de manera total o parcial a uno o varios Proponentes.

3.9 PROHIBICIONES GENERALES PARA PRESENTAR OFERTAS

No podrán participar en el presente Proceso:

- a. Las personas jurídicas que directamente o cuyos socios, accionistas, directores, miembros de Junta Directiva u órgano que haga sus veces y/o representantes legales se encuentren en alguna situación que configure o pueda configurar un conflicto de interés potencial o actual. Se considera conflicto de intereses, cualquier situación en la que una persona y/o empresa enfrenta sus intereses particulares o personales con los del Contratante, sus Compañías Vinculadas o sus administradores, de tal manera que se afecte la libertad o independencia de la decisión, por diferencias en los motivos de quienes intervienen en la relación.
- b. Las personas jurídicas inmersas en causal de liquidación, disolución o concordato. En caso de estar en un proceso de reorganización empresarial o cualquier institución que se le asemeje y que no limite el desarrollo de su actividad económica, podrá participar en el presente Proceso. No obstante, el Contratante se reserva el derecho de exigir garantías adicionales en caso de que resulte seleccionado, modificar las condiciones de pago y abstenerse de pactar anticipos a su favor.
- c. Las personas jurídicas no inscritas en la Cámara de Comercio respectiva.
- d. Las personas jurídicas que presenten las siguientes incompatibilidades o inhabilidades:

- Inhabilidad para contratar de acuerdo con las normas respectivas.
- Declaración de insolvencia.
- Los servidores públicos.

- e. Las Personas Jurídicas que directamente o sus socios, accionistas, directores, miembros de Junta Directiva u órganos que haga sus veces y/o representantes legales estén incluidos en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior-OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos, la lista de la Organización de las Naciones Unidas, así como cualquier otra lista pública relacionada con el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo.
- f. Las Personas Jurídicas cuyos socios, accionistas, directores, miembros de Junta Directiva u órgano que haga sus veces y/o representantes legales hayan sido condenados por la comisión de delitos relacionados con fraude, soborno, corrupción, lavado de activos o financiación de terrorismo o cualquier otro delito penal.

El Representante Legal del Proponente deberá suscribir una certificación (**Anexo 02 - Certificación capacidad para participar como oferente**) en la que declare bajo juramento, el cual se entiende prestado con la firma de esta, que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones señaladas en este aparte o en las demás normas legales respectivas. Así mismo, el Proponente autoriza de manera irrevocable al Contratante para que pueda efectuar las consultas respectivas con el fin de verificar esta información.

3.10 PÓLIZAS

El Proponente se obliga a presentar a su costa y por su cuenta una póliza de Cumplimiento con amparo de Seriedad de la Oferta, equivalente al 10% del valor de la Oferta y con vigencia desde el día estipulado para la entrega de la Oferta hasta la fecha señalada para la adjudicación y 30 días más.

El Proponente seleccionado, en caso de suscribir el Contrato deberá aportar las siguientes pólizas de seguro:

1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato y con una vigencia igual a la duración del contrato y sus prórrogas y un mes más.

2. SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, por una suma equivalente al 10% del valor del contrato y con una vigencia igual a la duración del contrato, sus prórrogas y por 3 años más a partir de la terminación del contrato.

3. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor asegurado equivalente al 20% del valor del contrato y con una vigencia igual a la del contrato, sus prórrogas y un (1) año más

4. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, Por el 20% del valor del contrato por una vigencia igual a la del contrato y 30 días más. En ningún caso el valor asegurado de esta póliza podrá ser inferior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Datos de contacto del corredor autorizado por el Contratante para la Póliza Matriz Summa:

WILLIS TOWER WATSON

Calle 53 No. 45 - 112 Piso 5

Contacto: Ana Katherine Carvajal Rivera

Willis Colombia Corredores de Seguros S.A.

Correo electrónico: ana.carvajal@wtwco.com

Teléfonos: (604) 5113344 ext. 4103

Celular: 3202549135

El Proponente al participar en el presente Proceso acepta que ni los límites mínimos de las pólizas de seguros con las que debe contar el Proponente, posible Contratista, ni los valores reales de los seguros indicados en la presente cláusula, limitarán o reducirán de alguna manera la responsabilidad del Proponente, posible Contratista, o sus obligaciones.

CAPITULO IV – REQUISITOS A EVALUAR

4.1. PROPUESTA ECONÓMICA

Los Proponentes deberán presentar su propuesta económica respecto de cada uno de los servicios de acuerdo con el (**Anexo 03 - Especificaciones Técnicas**).

En la propuesta económica, los Proponentes deben incluir los costos de cualquier índole que puedan afectar los precios del bien o servicio solicitado, de acuerdo con las condiciones establecidas en estos Términos de Referencia.

Deben detallarse los equipos, materiales, insumos y demás que se requieran para llevar a cabo la prestación del servicio o el suministro del bien.

4.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES O SERVICIOS

4.2.1 Servicios o bienes Básicos

4.1.1.1 Propuesta básica:

Los Proponentes deben describir en detalle las actividades o bienes que van a desarrollar o suministrar y el alcance de cada uno. Es requisito indispensable presentar una Propuesta básica que dé respuesta expresa a la modalidad planteada por el Contratante y especificar el esquema de prestación de cada uno de los servicios básicos o los bienes a suministrar.

El detalle de los servicios requeridos se encuentra en los siguientes Anexos:

Anexo 03 Especificaciones Técnicas.

Anexo 04 Matriz Requisitos Tecnicos Ciberseguridad.

4.2.2 Servicios complementarios, valores agregados

Los Proponentes pueden incluir en su Oferta todos los servicios complementarios o de valor agregado, no contenidos dentro de los Servicios Básicos, que se consideren valores agregados, los cuales serán tenidos en cuenta en la calificación de las Ofertas.

Adicionalmente, los Proponentes deberán indicar su disponibilidad y las condiciones en que desarrollaría estos servicios complementarios o actividades adicionales.

Los Proponentes deberán especificar el esquema de prestación de cada uno de los servicios complementarios o servicios agregados. Los servicios complementarios y/o agregados deberán ser especificados por separado del valor de los servicios básicos dentro de la misma propuesta económica presentada por cada uno de los Proponentes.

4.3. PROPUESTA DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO

4.3.1 Administración del servicio

Los Proponentes deberán indicar el esquema utilizado para la administración y atención del servicio teniendo en cuenta que el servicio debe estar administrado de acuerdo con los puntos que se detallan a continuación:

4.3.2 Acuerdo de Niveles de Servicio - ANS

El Proponente debe adherirse o proponer cambios a los ANS planteados en este proceso, los cuales deben contemplar los requisitos descritos.

4.3.3 Presentación de Informes de indicadores y seguimiento

Los Proponentes deberán presentar en la Oferta un cronograma de presentación de los informes que presentará. Estos deberán estar disponibles y/o ser entregados para su análisis según lo que se acuerde con el interventor del servicio.

4.3.4 Perfil del administrador del servicio y Gerente de Cuenta

Deben anexarse las hojas de vida de las personas que administraran el servicio y del Gerente de Cuenta. (Requisitos a exigir, tiempo mínimo de experiencia, campo específico, profesión, etc.)

4.4 TÉRMINOS DE PAGO

El Proponente pagará al Proponente seleccionado el valor de los servicios prestados a los noventa (90) días Cementos Argos de radicación de la correspondiente factura mensual, validada por el interventor designado para el efecto por El Contratante.

CAPITULO V - OBLIGACIONES QUE DEBERÁ CUMPLIR EL PROPONENTE SELECCIONADO EN EJERCICIO DE LOS SERVICIOS.

Seleccionado el Proponente y una vez comience a prestar los Servicios al Contratante, este deberá cumplir íntegramente con el Contrato que suscriban el Proponente Seleccionado y el Contratante.

CAPÍTULO VI - PROCESO DE EVALUACIÓN

Una vez recibidas las propuestas, el Comité de Expertos será el encargado de discutir y analizar las distintas Ofertas recibidas, sus condiciones, así como de revisar los resultados del informe de visita a los Proponentes, en caso de que se haya efectuado.

El Comité de Expertos determinará basado en criterios de evaluación objetivos el Proponente Seleccionado.

6.1. FACTORES DE DESEMPATE

En caso de un empate entre dos o más Proponentes, se tendrá como factores de desempate lo siguiente:

- Servicios Complementarios o Agregados adicionales
- Tiempos de ejecución
- Programa de ética o conducta

6.2. DECLARACIÓN DE DESIERTA LA ADJUDICACIÓN

El Contratante podrá declarar desierto el Proceso, y por tanto se reserva el derecho a no adjudicar el Contrato cuando las propuestas no resulten satisfactorias, no se ajusten a las necesidades y entre otras razones por las siguientes:

- a. Cuando no fuere posible el acuerdo económico con ninguno de los Proponentes elegibles.
- b. Cuando se encontrare que en la tramitación de la Oferta se cometieron irregularidades tales como falsedad documental, falta de veracidad de la información, reporte representantes legales o persona jurídica en listas restrictivas.
- c. Cuando se hubiere violado la reserva de información de las Ofertas o se identifiquen actuaciones irregulares.
- d. Cuando ninguna de las Ofertas se ajustare a los Términos de Referencia.
- e. Cuando no se presente ningún Proponente.
- f. Cuando se den precios artificialmente bajos o se identifique que dos o más Proponentes acordaron presentar sus Ofertas de manera tal que se le adjudique a uno de ellos.
- g. Cuando el Proponente ejecute cualquier acción tendiente a influenciar o presionar a los empleados del Contratante encargados del estudio y evaluación de las Ofertas.
- h. Cuando el objeto del contrato involucre activos y el o los activos se encuentren con medidas cautelares por estar vinculado a un proceso de extinción de dominio y sobre el cual la Dirección Nacional de Estupefacientes o la entidad quien haga sus veces no se haya tomado el control o no haya nombrado un depositario directo.

CAPÍTULO VII - ADJUDICACIÓN

7.1. COMUNICACIÓN

Dentro del cronograma establecido, se realizará la adjudicación al proponente seleccionado, así como también se le informará a los demás Proponentes de la no selección de sus Ofertas.

El Proponente Seleccionado con la adjudicación quedará obligado a suscribir el Contrato una vez el Contratante le informe la fecha establecida para tal fin mediante carta enviada a la dirección que indique en su Oferta.

7.2. CONTRATO

Comunicada la adjudicación al Proponente Seleccionado, se firmará un Contrato (puede ser uno solo o un contrato marco con sus correspondientes Anexos de Adhesión), de acuerdo con la minuta contenida en estos Términos de Referencia.

La duración del Contrato será de tres **(3) años** o más si El Contratante así lo considera.

El Contratante se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones del modelo de Contrato adjunto en caso de considerado necesario. Si el Proponente Seleccionado no está de acuerdo con la modificación el Contratante procederá a la elección del segundo Proponente en el Orden de Elegibilidad.

Una vez sea remitida la Minuta del Contrato al Proponente Seleccionado, éste deberá remitir el Contrato debidamente suscrito por su representante legal y presentar las pólizas exigidas en un plazo máximo de 5 días hábiles contados desde la fecha de recepción del Contrato por parte del Contratante.

Si el oferente favorecido no firmare el Contrato dentro de los plazos señalados, el Contratante queda facultado para adjudicar a la persona jurídica que haya obtenido el segundo mejor puntaje, sin perjuicio de hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta al Proponente inicialmente seleccionado que no suscribió el Contrato.

7.3. OBLIGACIONES DEL PROPONENTE SELECCIONADO

Una vez adjudicado el Contrato, el Proponente Seleccionado deberá:

- a. Conocer los requisitos que, en materia de seguridad industrial y física del Contratante, así como todos aquellos requisitos que por ley deba cumplir para ejecutar el Contrato.
- b. Cumplir lo dispuesto en el Sistema de Gestión Integral de cada Compañía que conforma el Contratante.
- c. Exigir a sus trabajadores la observancia de las prácticas de Seguridad Industrial vigentes.
- d. Coordinar su trabajo, de manera que sus actividades no interfieran en lo más mínimo con el desarrollo del resto de operaciones, ya que prima la operación de las Instalaciones. Esta coordinación se hará con el interventor.
- e. Adoptar en forma inmediata cualquier disposición legal de carácter nacional o local que tenga relación con el servicio a prestar.
- f. Gestionar de manera inmediata la constitución de pólizas correspondientes para el objeto del contrato.

7.4. ACTA DE INICIO / COMUNICACIÓN

Mediante comunicación escrita, el Interventor designado por el Contratante, informará al Proponente Seleccionado la fecha a partir de la cual debe iniciar la ejecución del objeto del Contrato.

No obstante, lo anterior, hasta tanto no se formalice la relación contractual con el Proponente Seleccionado, éste no será considerado como Proveedor del Contratante (en el bien o servicio objeto

del Proceso de contratación), ni podrá iniciarse ninguna prestación de servicio o suministro de bienes por parte del mismo.

7.5. PERIODO DE TRANSICIÓN DEL SERVICIO

El Contratante requiere que se contemple un período de transición del servicio entre el Proveedor saliente y el nuevo Proveedor para no generar traumatismos innecesarios durante la implementación, asegurando que en el periodo de transición no se desmejore el nivel de servicio requerido. El Proponente deberá presentar las necesidades requeridas en el Proceso de transición que incluya capacitación al personal entrante e igualmente deberá especificar el tiempo y los recursos que requiere.

7.6. PERIODO DE AJUSTE

Tres meses después de la fecha de suscripción del Contrato, el Contratante efectuará una primera evaluación del Contratista Seleccionado con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Si los resultados de la evaluación no son satisfactorios, se configurará un incumplimiento de obligaciones por parte del Contratista, por lo cual El Contratante podrá terminar de manera unilateral y con justa causa el Contrato, sin que haya lugar a indemnización alguna a cargo del Contratante.

CAPÍTULO VIII. ANEXOS DE APOYO Y ENTREGABLES

- Anexo 01: Compromiso de confidencialidad
- Anexo 02: Certificación participación como oferente
- Anexo 03: Propuesta Económica
- Anexo 04: Matriz Requisitos Tecnicos Ciberseguridad
- Anexo 05: Presentación de la propuesta